

1500003-34.2022.8.26.0025

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: CAROLINE COSTA DE CAMARGO

Comarca: Angatuba

Foro: Foro de Angatuba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... de fls. 64/68, processo 1500050-13.2019 (furto), processo 1500408-12.2018 (furto), processo 1500306-64.2019 (furto), razão pela qual majoro a pena em 1/3, atingindo o montante de 1 (mês) e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 (mês) e 16 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Angatuba

Foro de Angatuba

Vara Única

Rua Públio de Almeida Melo, 832, Angatuba-SP - cep 18240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500003-34.2022.8.26.0025 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500003-34.2022.8.26.0025

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2000254/2022 - DEL.POL.ANGATUBA, 16327122 - DEL.POL.ANGATUBA, 907/21/301 - DEL.POL.ANGATUBA, 2000254 - DEL.POL.ANGATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINE COSTA DE CAMARGO

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUIZ FERNANDO PEREIRA, qualificado às fls. 03, como incurso no delito descrito no artigo 147, "caput", do Código Penal, c.c. Artigo 7º da Lei n. 11.340/06.

Narra a denúncia que, no dia 26 de novembro de 2021, no período noturno, em uma residência localizada na rua Cel. Ludovido H. Goês, nº 210, Portal Novo Horizonte, nesta cidade e comarca, o réu, ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, a vítima Antônia Marcelina de Medeiros, sua irmã.

Constou que o denunciado dirigiu-se à casa de sua irmã, e começou um tumulto em frente à sua residência, pedindo dinheiro e, aos gritos, a ameaçou dizendo que iria acabar com ela e com seus familiares. Somente não adentrou ao imóvel por medo dos cachorros. Após as ameaças, evadiu-se o local.

A vítima dirigiu-se à delegacia e requereu medida protetiva contra o acusado.

Na delegacia, o acusado negou a prática delitiva, apenas confirmando que foi até a

residência da vítima mas que não pulou o muro.

Representação às fls. 10.

A denúncia (fls. 45/47) foi recebida pela decisão de fls. 48, no dia 11 de maio de 2022.

Citado (fl. 54), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 73/74), reservando-se ao direito de se manifestar em sede de alegações finais.

Decretada revelia do réu por decisão de fls. 110.

Realizada na data de hoje, foi ouvida a vítima e a testemunha de acusação.

Alegações finais orais pelo Ministério Público e pela defesa.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi representado por seu defensor, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa. A minguia de questões processuais ou preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

De início, saliento que a condenação demanda a comprovação, de maneira indubitosa, da materialidade e da autoria do fato ocorrido, previsto abstratamente na norma penal como crime.

Somente com a perfeita subsunção do fato à norma é que se pode caracterizar o evento como nocivo aos interesses da sociedade (ofensividade), de modo ensejar a aplicação da reprimenda estabelecida em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, é sabido que após a instrução processual, cabe ao Juiz a livre apreciação das provas, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado consagrado no artigo 157, do Código de Processo Penal, segundo o qual "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova".

No caso em análise, a materialidade delitativa foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 3/5) e pelos depoimentos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

A vítima, Antonia Marcelina de Medeiros, disse em juízo que seu irmão é usuário de entorpecentes e que, devido à abstinência, fica atormentando os familiares para conseguir dinheiro para comprar drogas. Que constantemente vai à sua residência para causar tumulto, gritando durante a noite, pedindo dinheiro e a ameaçando que vai acabar com ela e seus familiares.

A testemunha João Martins de Oliveira, ouvida em juízo, nada esclareceu sobre os fatos.

O réu foi declarado revel.

Pois bem, como se sabe, o crime de ameaça é formal e se consuma com a conduta apta a intimidar a vítima. "Nelson Hungria observa que a ameaça é um crime formal, isto é, consuma-se ainda quando, in concreto, não se verifique o resultado (intimidação) visado pelo agente, desde que a ameaça, considerada em si mesma, seja idônea para atemorizar um homem comum" (Comentários ao Código Penal, vol. VI:184, 4ª Ed., Forense). (JUTACRIM 100/328). (FRANCO, Alberto Silva et alli, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 5ª Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1995).

Para a configuração do delito previsto no artigo 147, é necessário que o agente causador da conduta imprima na vítima fundado temor de ver sobre si a realização do mal injusto e grave prometido, levando a perturbação de sua paz.

No caso em tela restou claro que a conduta do réu trazia grande temor à vítima, que afirmou sentir-se amedrontada com as ameaças constantes de seu irmão.

Dessa forma, diante dos elementos coletados, a versão do réu, em solo policial, resta isolada nos autos, sendo sua condenação medida que se impõe.

Atendendo ao que dispõe o art. 59 do CP, passo a dosimetria da pena.

DOSIMETRIA

Na primeira fase de dosagem da pena, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico a ocorrência de maus antecedentes, conforme se infere da certidão de fls. 65, processo 0002090-91.2009.8.26.0025 (furto), diante do que, aplico a

pena base acima do mínimo legal, resultando em 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção.

Deixo de aplicar unicamente a pena de multa em razão de proibição legal (art. 17, Lei Maria da Penha) e a insuficiência para reprovação da conduta.

Na segunda fase presentes a agravante da multirreincidência, conforme certidão de fls. 64/68, processo 1500050-13.2019 (furto), processo 1500408-12.2018 (furto), processo 1500306-64.2019 (furto), razão pela qual majoro a pena em 1/3, atingindo o montante de 1 (mês) e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 (mês) e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça, ademais a súmula 588 prevê que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Com fundamento no artigo 33, caput e §§ 2º e 3º, c/c o artigo 59, III, do Código Penal, verificada a reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em SEMIABERTO.

A reincidência obsta a concessão dos benefícios da conversão em pena restritiva de direitos ou sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para condenar LUIZ FERNANDO PEREIRA às penas de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial SEMIABERTO, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 147, "caput", do Código Penal, c.c. Artigo 7º da Lei n. 11.340/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal, observados os benefícios da justiça gratuita que lhe concedo nesta data.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: (I) lancem o nome do réu no rol dos culpados; (II) oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; (III) oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu; (IV) expeça-se a competente certidão de honorários ao defensor.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C

Angatuba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA